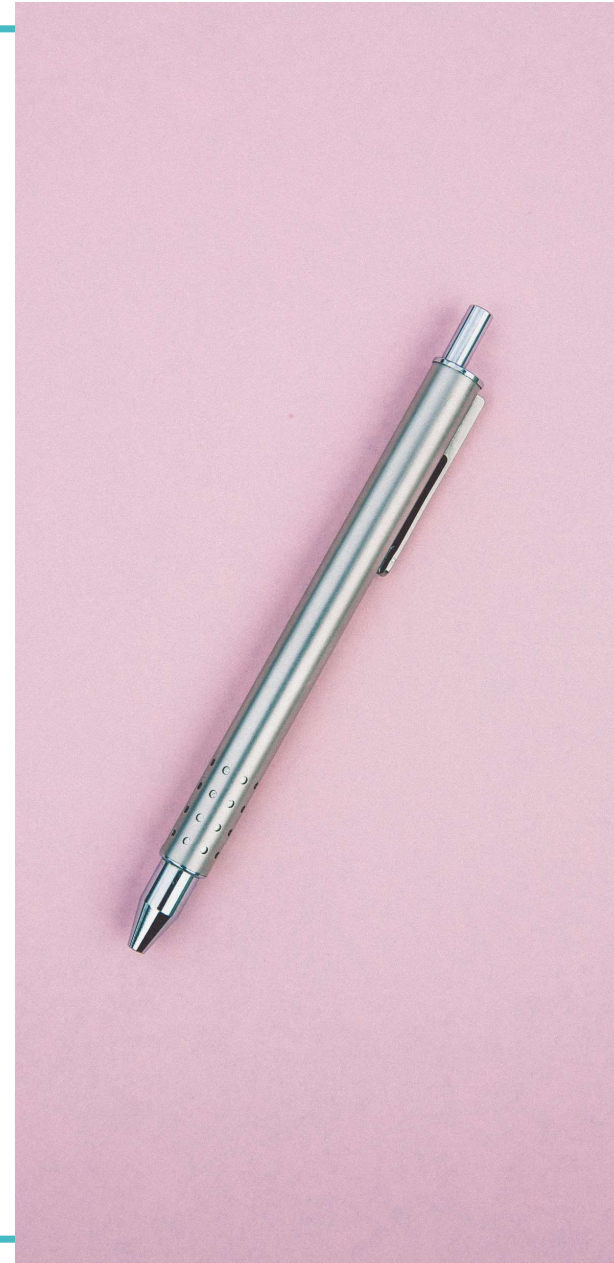


제3주차 - 특허등록의 필요성

성균관대학교 특허와 창업

PART 1. 특허등록의 필요성

PART 2. 활용레 앱을 이용한 창업



PART 1. 특허등록의 필요성

산업재산권

(특허/상표/디자인)

저작권





산업재산권

특허/상표/디자인

산업발전 목적 (상업적 기능적)

출원/심사/등록의 절차에 의해 권리 부여

명확한 권리범위 인정 및 권리 공표



저작권

문화적 목적 (문화·예술 목적)

창작과 동시에 발생

광범위하며 모호한 권리 발생

산업재산권 등록 절차



발명

아이디어구상
브랜드네이밍
프로토타이핑



출원

특허청에 대한
심사 요청



심사

법으로 보호할 만한 가치?



등록

독점적
권리 부여

산업재산권 등록 절차



발명

아이디어구상
브랜드네이밍
프로토타이핑



출원



예비 권리 발생



심사

법으로 보호할 만한 가치?



등록



실제 권리 발생

변리사의 역할 (지식재산권 취득)



발명

선행 특허/상표/디자인 조사
기술동향분석
회피전략 구상



출원

명확한 권리범위 설정
다양한 제도를 활용한 출원 전략 구상



심사

거절이유에 대한 대응
- 의견서/보정서 제출
- 심사관 면담



등록

지식재산권 포트폴리오 구축
국내 권리를 기반으로 한
해외 지식재산권 확보

특허 , 상표 , 디자인?

특허, 상표, 디자인의 차이는 ?

블루투스 이어폰?
음질은 좋아?
성능은 어때?



그거 어디꺼야?
짹통아니야??

예뻐?
콩나물아니야?

이어버드들의 무선 페어링 및 케이스 WIRELESS PAIRING OF EARBUDS AND CASE

상세정보

공개전문

공고전문

등록사항

통합행정정보

서지정보

인명정보

행정처리

청구항

지정국

인용/피인용

패밀리정보

국가R&D 연구정보

(51) Int. CL

H04R 5/033(2006.01.01) H04R 1/10(2006.01.01)

(52) CPC

(21) 출원번호/일자

1020180017266 (2018.02.12)

(71) 출원인

애플 인크.

특허

안끔기고 사용이 편한
블루투스 이어폰



AIRPODS

상세정보

통합행정정보

서지정보

인명정보

도항분류(비엔)이력

행정처리

상표출원/지정상황

(51) 상품분류

11판

18

(220) 출원번호(일자)

4020190057986(2019.04.15)

(731) 출원인

애플 인크.

(111) 등록번호(일자)

(260) 출원공고번호(일자)

(112) 등록공고번호(일자)

(641) 원출원번호(일자)

(300) 우선권주장번호(일자)

76107(2018.10.16)자메이카

관련출원번호

공동상대자표

다운로드

크게보기

AIRPODS

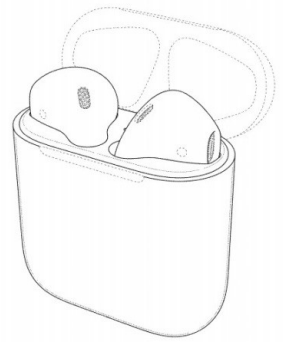
AIRPODS

상표

브랜드네이밍

이어폰이 결합된 포장용 케이스

상세정보	공개전문	등록사항	통합행정정보
서지정보			
인명정보	학칙의 요질/내용	합정처리	복수지정인 정보
▶ 도면알보기			
[M001] 			
(21) 출원번호(일자)		3020170007887(2017.02.20)	
(71) 출원인		애플 인크.	
(11) 공고번호(일자)		(2017.10.19)	
(65) 공개번호(일자)		전문다운	
(11) 등록번호(일자)		3009272700000(2017.10.13)	
(30) 우선권주장번호(일자)		29/576, 707(2016.09.06) 미국(US)	
발적상태		등록	



디자인

예쁜 감성

상표("AIRPODS"로 검색)

☐ **등록**  [1] AIRPODS

공보

AIRPODS

상품분류 : 09

출원(국제등록)번호 : 4020150071209

등록번호 : 4011993330000

출원공고번호 : 4020160060455

도형코드 :

출원인 : 엔터테인먼트 인 플라이트 ...

출원(국제등록)일자 : 2015.09.23

등록일자 : 2016.08.30

출원공고일자 : 2016.06.09

대리인 : 권남연 양영준

☐ **공고**  [2] AIRPODS

공보

AIRPODS

상품분류 : 18

출원(국제등록)번호 : 4020190057986

등록번호 :

출원공고번호 : 4020200019676

도형코드 :

출원인 : 애플 인크.

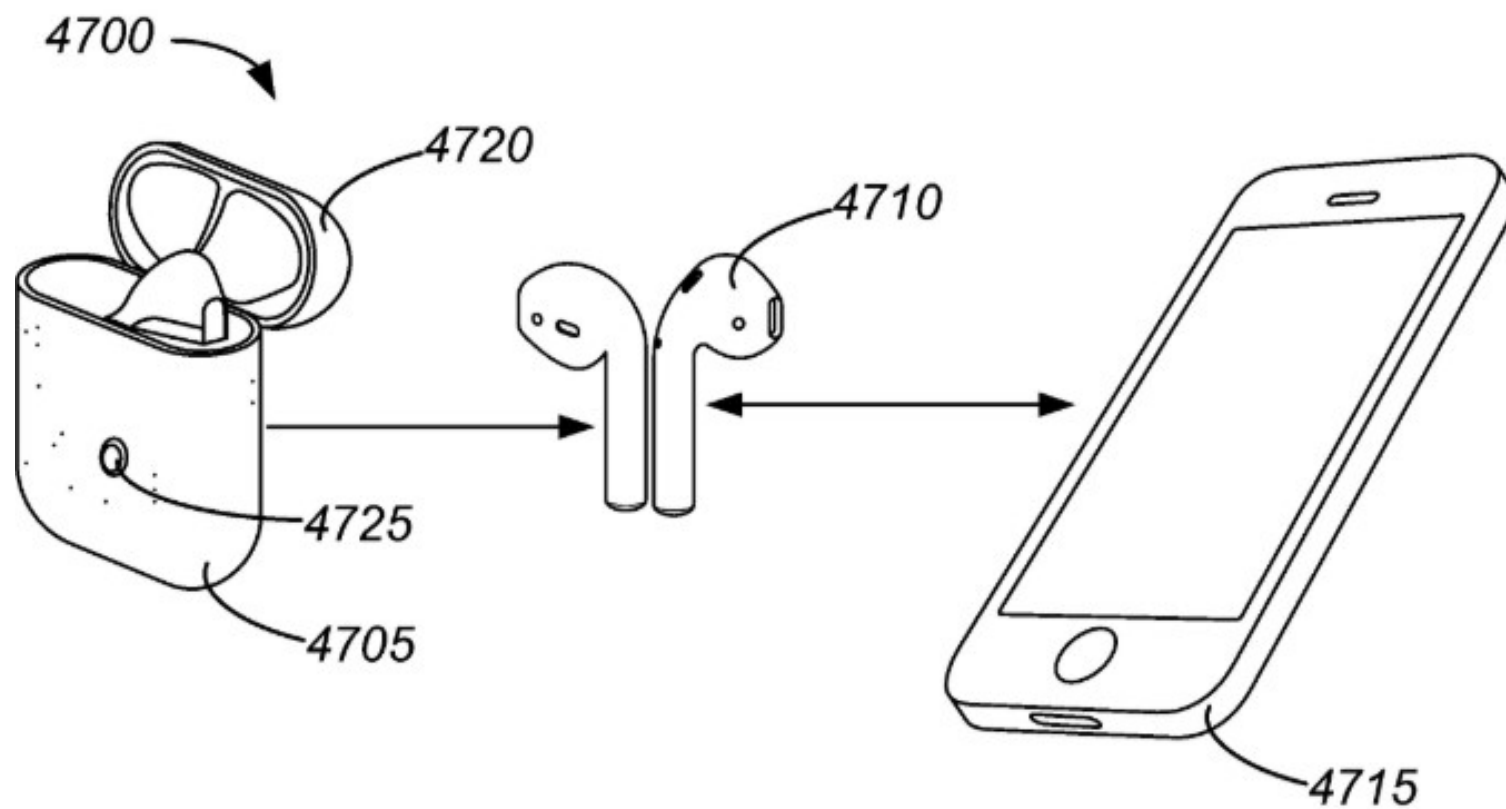
출원(국제등록)일자 : 2019.04.15

등록일자 :

출원공고일자 : 2020.02.27

대리인 : 양영준 권남연 이길상

특허 (등록 제10-2018-0017266호)



디자인(창작자 + 이어폰으로 검색)

☐ **등록** [1] 이어폰이 결합된 포장용 케이스

공보



한국분류 : F450A H4149

국제분류 : 09-01

출원번호 : 3020170007887(M001)

출원일자 : 2017.02.20

등록번호 : 3009272700000

등록일자 : 2017.10.13

공개번호 :

공개일자 :

출원인 : 애플 인크.

창작자 : 클레멘트 티산디에르 조나단...

▼ 열기

☐ **등록** [2] 이어폰

공보



한국분류 : H4143 H4142

국제분류 : 14-01

출원번호 : 3020170005627(M001)

출원일자 : 2017.02.07

등록번호 : 3009253430000

등록일자 : 2017.09.25

공개번호 :

공개일자 :

출원인 : 애플 인크.

창작자 : 클레멘트 티산디에르 조나단...

▼ 열기



기술기반

블록체인, 자율주행, 머신러닝, 가상현실

플랫폼 비즈니스

솔루션 개발



콘텐츠기반

콘텐츠 크리에이터

캐릭터 비즈니스

디자인 아이템 사업



기술기반

특허 – 어떤 기능을 기반으로 하는지

디자인 – 어떤 제품 형태 또는 GUI를 구현하는지

상표 – 제품 또는 서비스의 네이밍



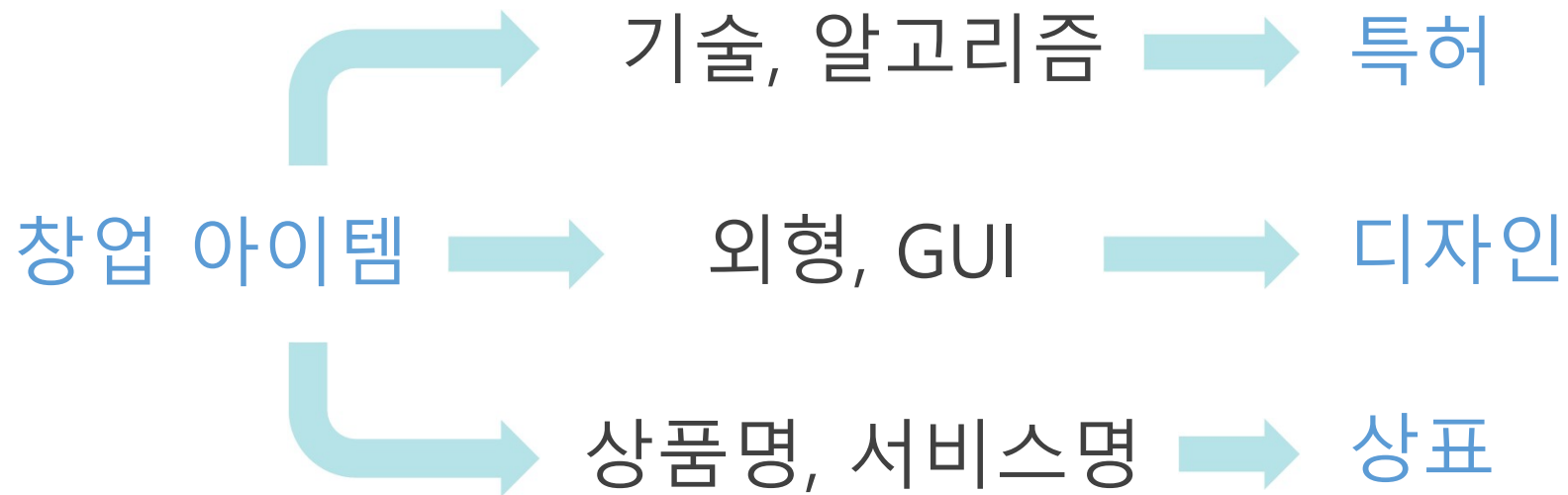
콘텐츠기반

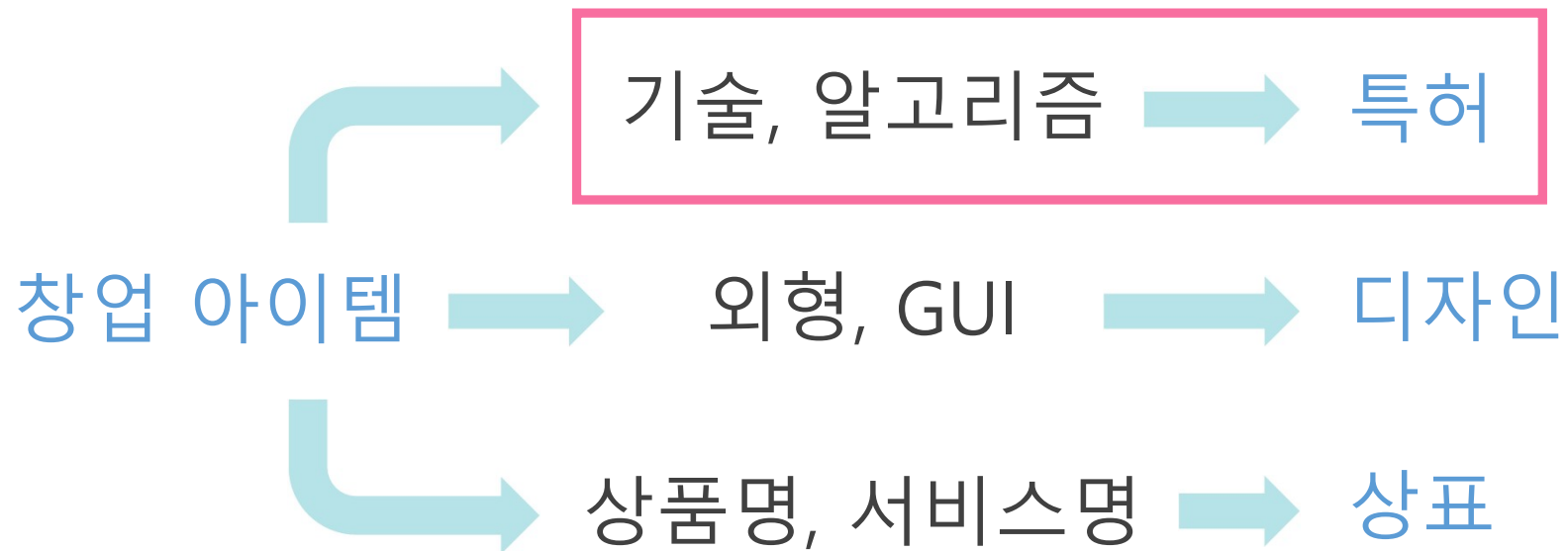
저작권 – 창작물의 독특한 표현방법

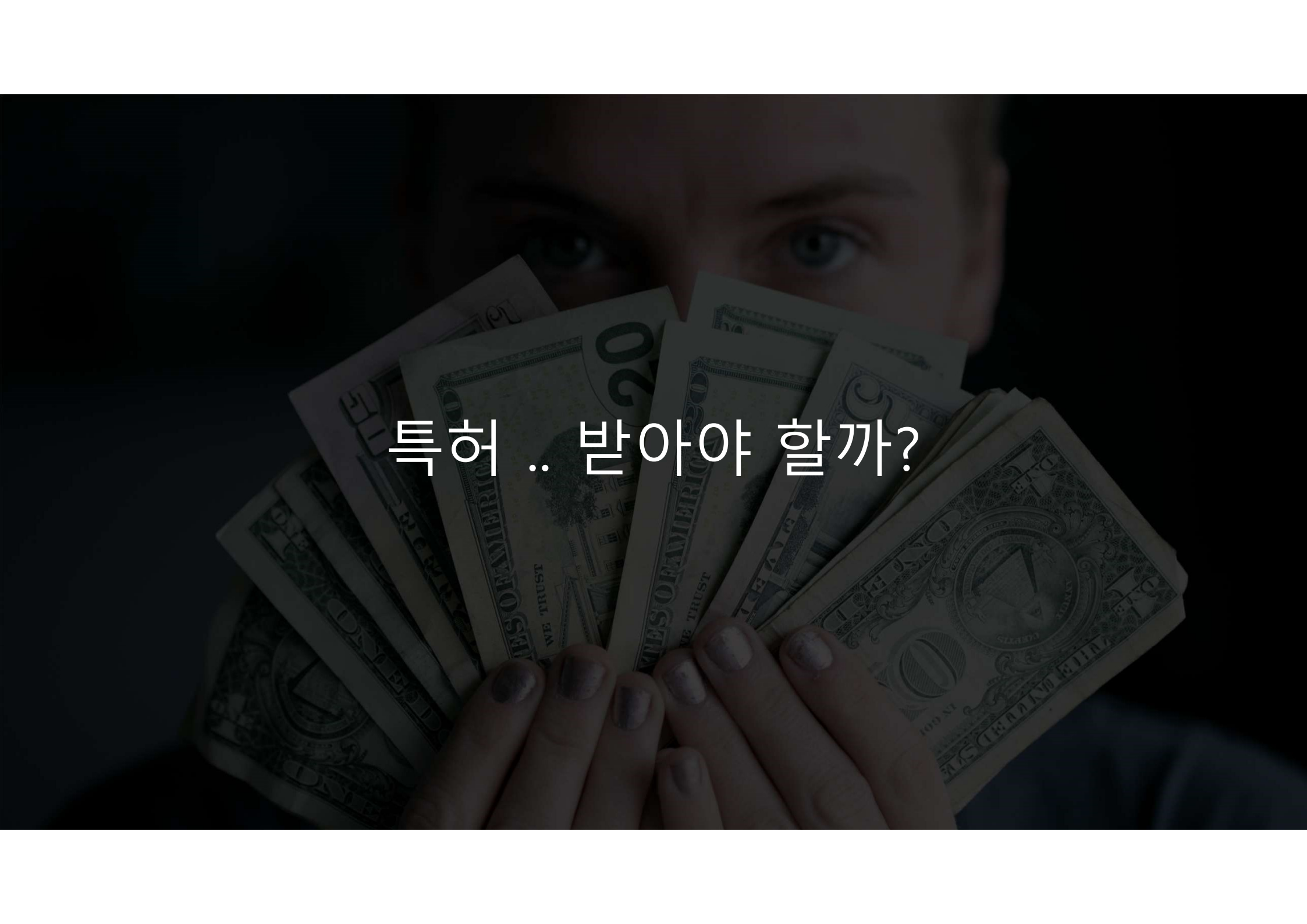
디자인 – 캐릭터 / GUI / 제품형태

상표 – 제품, 서비스, 콘텐츠, 캐릭터의 네이밍

창업 아이템이 정해지면..

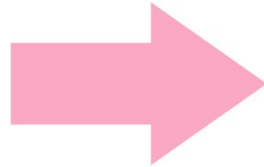




A close-up, dark-toned photograph of a person's face, with only their eyes and part of their nose visible through the gap between a fan of US dollar bills. The bills are fanned out, showing various denominations including \$20 and \$100. The person's hands are visible at the bottom, holding the bills. The overall mood is mysterious and focused on the theme of money.

특허 .. 받아야 할까?

특허의 활용



[기술보호측면]

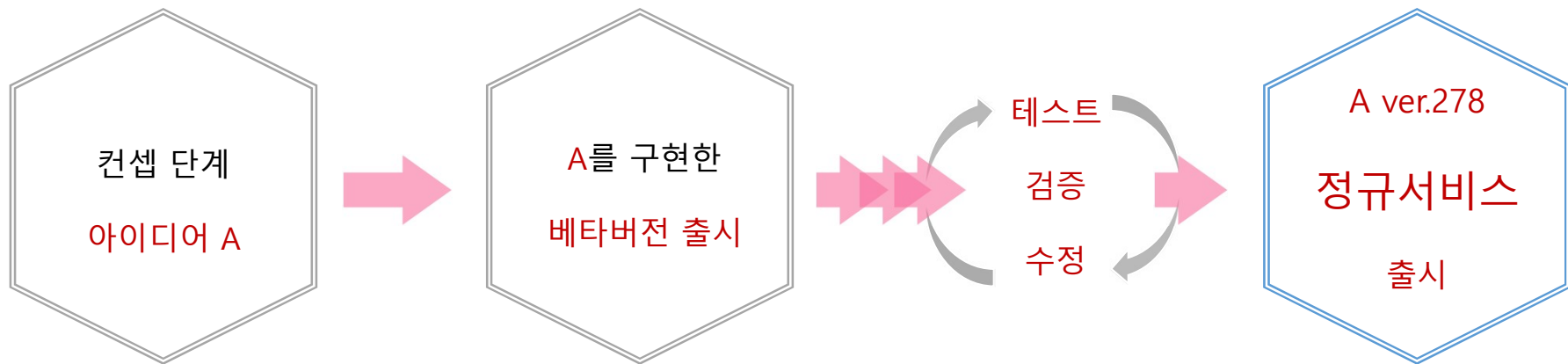
안전하게 나의 발명을 보호
(도용사례 빈번)
국내 뿐만 아닌 해외까지 고려

[기술가치측면]

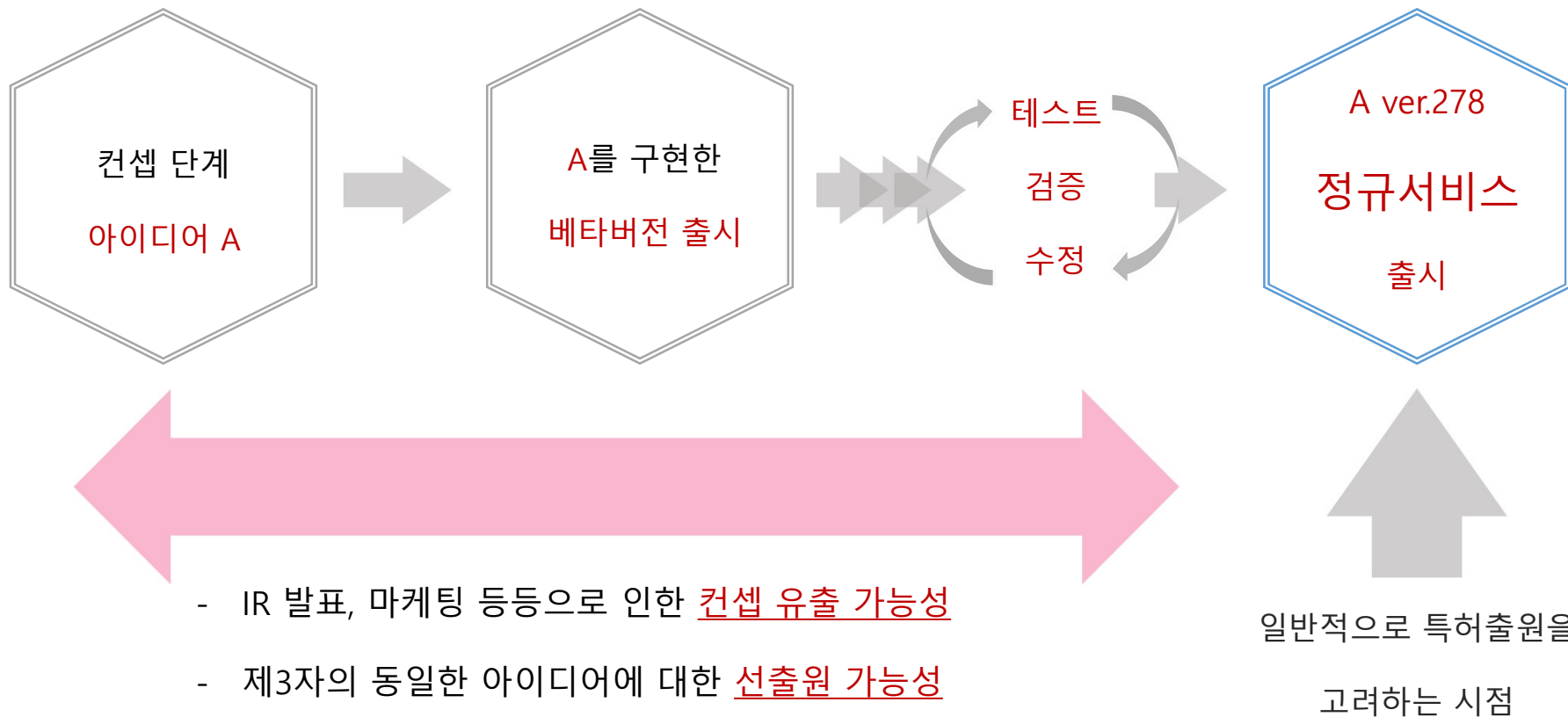
VC투자유치
신용보증기금/기술보증기금
정부지원사업 등등..

창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법

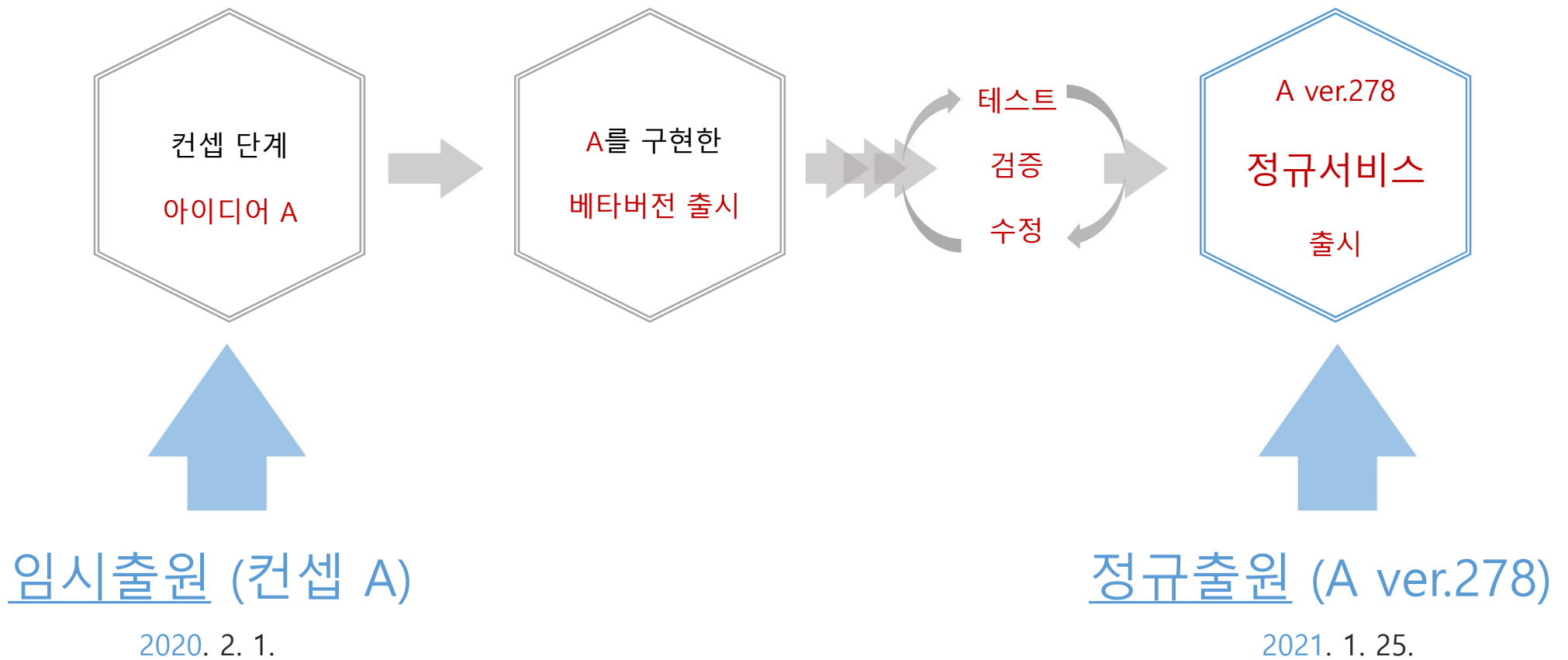
창업 초기의 경우 창업아이템에 대한 컨셉 만을 정하고 개발을 시작하나,
초기의 경우 대부분 기술적으로 구체화 되어 있지 않은 경우가 많음.



창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법



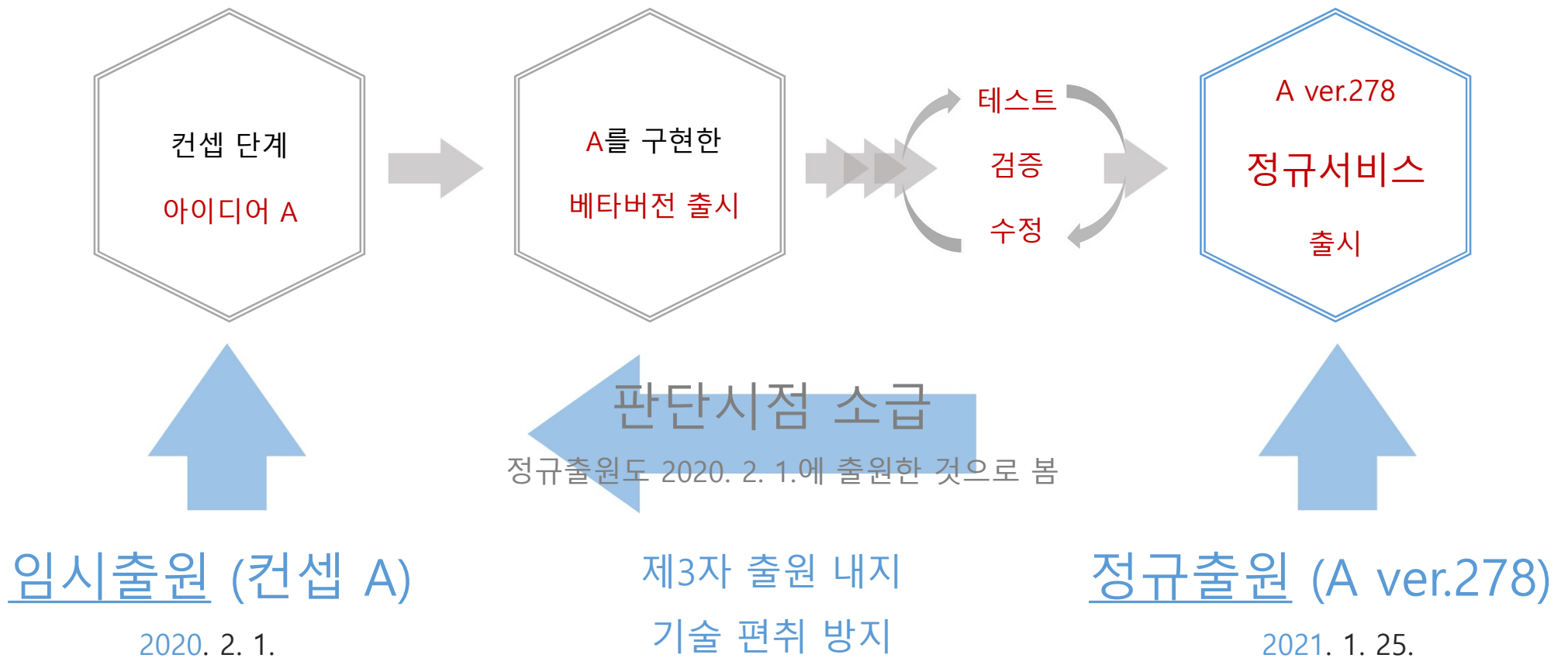
창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법



창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법



창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법



창업 초기 기술/아이디어 보호의 필요성 및 방법

- 아이템의 컨셉만 먼저 출원하여 출원일을 선점할 필요가 있음
- 창업 아이템의 IR, 마케팅 등을 통한 컨셉 공개에 비교적 자유로워 짐.
- 특허 출원 사실을 대외적으로 활용 가능
- 특허 등록된 경우, 라이선싱, 기술이전, 특허권 판매

활용례 : 앱을 이용한 창업

활용례 : 앱을 이용한 창업

아이디어는 있는데...

우리는 개발자도 없고...

S/W 개발에 대해서 잘 모른다...

어떻게 특허를?

```
32 self.file = None
33 self.fingerprints = set()
34 self.logdups = True
35 self.debug = debug
36 self.logger = logging.getLogger(__name__)
37 if path:
38     self.file = open(os.path.join(path, 'requests.log'),
39                     'a')
40     self.file.seek(0)
41     self.fingerprints.update(e.request() for e in self.requests)
42
43 @classmethod
44 def from_settings(cls, settings):
45     debug = settings.getbool('SUPERFUTUR_DEBUG')
46     return cls(job_dir(settings), debug)
47
48 def request_seen(self, request):
49     fp = self.request_fingerprint(request)
50     if fp in self.fingerprints:
51         return True
52     self.fingerprints.add(fp)
53     if self.file:
54         self.file.write(fp + os.linesep)
```

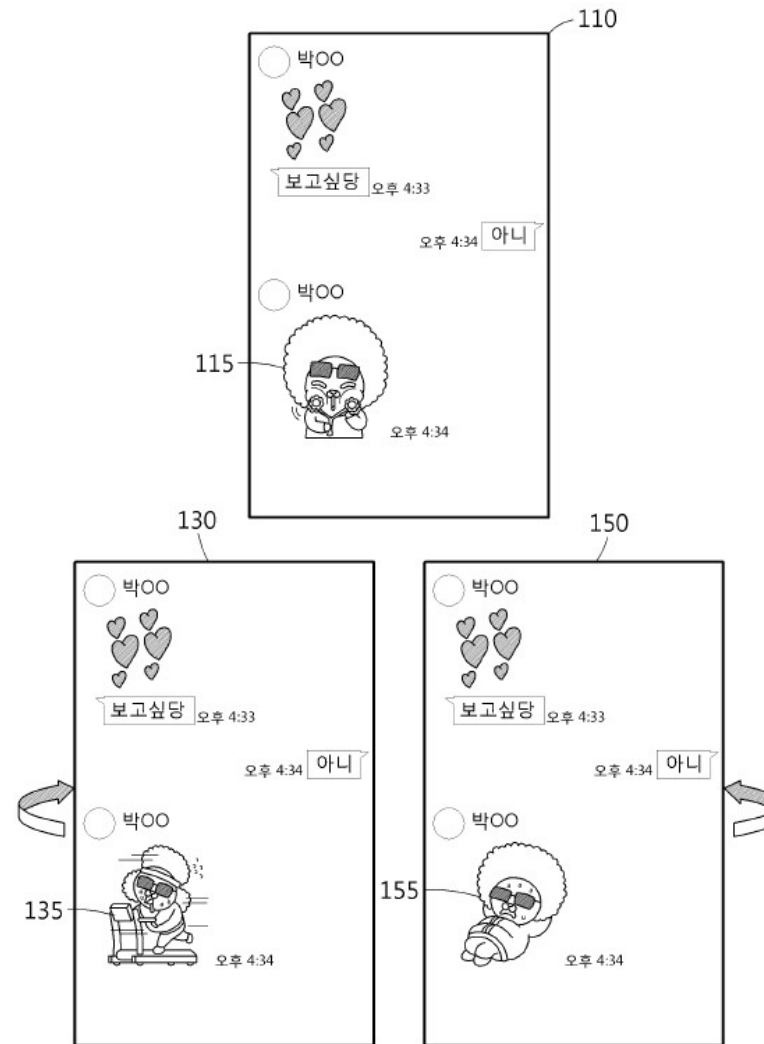
```
32 self.file = None
33 self.fingerprints = set()
34 self.logdups = True
35 self.debug = debug
36 self.logger = logging.getLogger(__name__)
37 if path:
38     self.file = open(os.path.join(path, 'requests.log'),
39                     'a')
40     self.file.seek(0)
41     self.fingerprints = set()
42
43 @classmethod
44 def from_settings(cls, settings):
45     debug = settings.getbool('SUPERSITING_DEBUG')
46     return cls(settings.getpath('log_dir', settings), debug)
47
48 def request_seen(self, request):
49     fp = self.request_fingerprint(request)
50     if fp in self.fingerprints:
51         return True
52     self.fingerprints.add(fp)
53     if self.file:
54         self.file.write(fp + os.linesep)
```

A를 입력 받는 단계;

상기 A를 출력하는 단계;

를 수행하는 명령어를 포함하는

특허 등록 제10-2017-8570000호



청구항 1

인스턴트 메시지 서비스의 채팅방에, 기울기(tilt)에 반응하는 특성을 포함하는 기울기 이모티콘의 기본 이미지를 표시하는 단계;

상기 채팅방에 상기 기울기 이모티콘의 상기 기본 이미지가 표시된 상태에서, 기울기 입력을 수신하는 단계; 및
상기 기울기 입력에 반응하여, 상기 채팅방에서 상기 기울기 이모티콘의 상기 기본 이미지를 상기 특성에 의하여 상기 기울기 입력에 대응하여 설정된 이미지로 변경함으로써 상기 기울기 이모티콘을 활성화(activation)하는 단계

를 포함하는, 단말의 동작 방법.

'스타트업 카피캣' 넘친다지만...VC 심사역까지 베끼기 창업

입력 2019.01.28 17:39 | 수정 2019.01.29 02:15 | 지면 A16

억울한 전기스쿠터 공유社 홀몰로

"자금 유치하려 투자社 방문

심사역이 핵심 자료·데이터 요구...똑같은 아이템으로 경쟁사 됐다"

심사역 "사업모델 참고만 했다"

특허청, 6월 부정경쟁방지법 도입

"안전장치는 기밀유지협약...스타트업 스스로 법률 숙지해야"

"황당했어요. 벤처캐피탈(VC) 심사역이 사업을 베낄 줄은...."

전기스쿠터 공유업체 홀몰로의 최영우 대표가 지난주 기사를 만나 풀어놓은 하소연이다. 투자를 유치하기 위해 찾아간 VC 심사역이 자신의 사업모델을 따라해 비슷한 스타트업(신생 벤처기업)을 설립했기 때문이다. VC가 심사역 지위를 활용해 '갑질'하는 바람에 회사 기밀 자료까지 넘겨야 했다고 주장했다. 이 심사역은 사업모델을 베낀 것이 아니라 참고했을 뿐이라고 반박했다.

끊이지 않는 스타트업 베끼기 논란

크몽	나대	2018년 12월	단기안력 구하기 서비스 가 바웃
스크루바	JP벤처디스	2017년 10월	카메라 앱 디자인 및 아이디어 바웃
핑스플로우	봉봉	2017년 9월	챗봇으로 운영하는 티로카드 서비스 가 바웃
여기보시기	픽처퍼펙트	2017년 8월	반려동물용 카메라 앱 아이디어 바웃
NBT	엘모도바일	2016년 1월	잠금 해제된 디자인 및 아이디어 바웃

비제이씨·오엔씨엔지니어링 "기술 빼앗겼다" 폭로에 현대차 "사실무근" 공방...제대로 된 中企 보호 대책 나와야



'지형 체감 시뮬레이션 서비스' 골프존, 스크린 골프 특허권 분쟁에서 승소

페어웨이·벙커 비거리 차이 구현한 스크린골프 시뮬레이션 특허 소송
경쟁사들, 골프존에 각 수십억원 손해배상 및 재고 전량 폐기해야
기사입력 2019-10-01 08:27



[연합뉴스TV제공]

10일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사62부(정완 부장판사)는 골프존이 카카오 브이엑스를 상대로 자사의 가상 골프 시뮬레이션 장치에 대한 특허발명 기술을 침해한 채 영업을 했다고 95억 9326만원의 손해배상청구를 낸 소송에서 "카카오 브이엑스는 24억6879만원을 배상하라"고 판결했다.

GOLFZON

VS



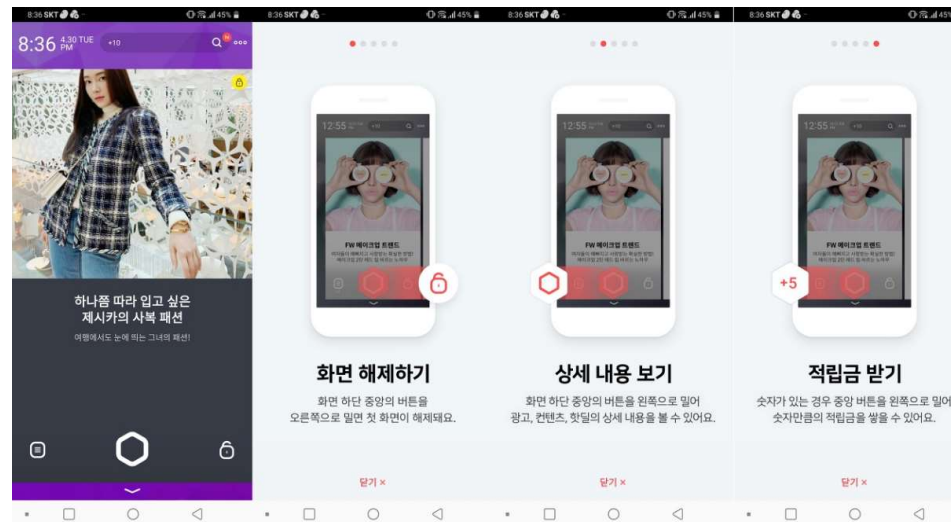
버즈빌, 옐로모바일 '쿠차'에 잇단 특허 승소

CBS노컷뉴스 김민수 기자 | 2017-01-16 15:57



특허심판원, 버즈빌 특허 유효함 및 쿠차슬라이드의 버즈빌 특허 침해 인정

모바일 잠금화면 애드네트워크 버즈빌이 주식회사 옐로모바일의 대표 쇼핑 플랫폼 쿠차를 상대로 지난해 1월과 2월 제기된 특허 관련 소송에서 두 차례 모두 승소했다고 16일 밝혔다.



< IP가치평가 연계 금융지원 >

구분	가치평가 지원대상	금융연계 내용	협력기관
IP 보증대출	IP사업화 초기기업	10억원 한도 보증 (건당 2~3억원 보증서 발급)	기보, 신보
IP 담보대출	IP사업화 및 매출발생 기업	200억원(산업), 10억원(기업, 국민) 한도 (건당 5~20억원 대출 시행)	산업, 기업, 국민
IP 투자	IP투자 유치 기업 (초기기업~상장전)	가치평가를 통해 투자 여부·규모 결정 (건당 10~50억원 투자)	VC

